

ธันวาคม ๒๕๕๒ หรือจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้ความเห็นชอบในอัตราที่กำหนดดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากผู้ซื้อบ้านในโครงการฯ ตามอัตราและภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๒๓ (๔)^๑ มาตรา ๕๐^๒ และมาตรา ๕๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงเรื่องการบริหารสาธารณะระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ซื้อบ้านแล้วเห็นได้ว่า แม้บันทึกดังกล่าวจะไม่มีข้อตกลงเรื่องบริการสาธารณะประเภทสโมสรก็ตาม แต่เมื่อสโมสรในโครงการผู้ฟ้องคดีได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้บริการหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อบ้านในโครงการจัดสรรโดยผู้ฟ้องคดีได้กำหนดไว้ในโครงการตามคำขออนุญาตจัดสรรที่ดินและได้รับอนุญาตแล้ว จึงต้องถือว่าการบริการสาธารณะประเภทสโมสรเป็นงานบริการอื่น ๆ ในโครงการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อสโมสรของโครงการฯ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องอบไอน้ำ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยในส่วนของห้องออกกำลังกายและห้องอบไอน้ำนั้น ผู้ซื้อบ้านในโครงการทุกคนมีสิทธิเข้าใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อบ้าน

^{๑-๓} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะทำการจัดสรรที่ดินให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑๑

๑.๑๑

(๔) โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรร การจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ รวมทั้งการปรับปรุงอื่นตามควรแก่สภาพของท้องถิ่น โดยแสดงแผนผัง รายละเอียด และรายการก่อสร้าง ประมาณการค่าก่อสร้าง และกำหนดเวลาที่จะจัดทำให้แล้วเสร็จ ในกรณีที่ได้มีการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรหรือได้จัดทำสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนขอทำการจัดสรรที่ดิน ให้แสดงแผนผังรายละเอียดและรายการก่อสร้างที่ได้จัดทำแล้วเสร็จนั้นด้วย

๑.๑๑

๑.๑๑

มาตรา ๕๐ ผู้มีหน้าที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตามมาตรา ๔๙ วรรคสอง ที่ชำระเงินดังกล่าวล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสำหรับการจ่ายเงินล่าช้าตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคติดต่อกันตั้งแต่สามเดือนขึ้นไปอาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค และในกรณีที่ค้างชำระติดต่อกันตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ให้ถือว่าหนี้ค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคเป็นหนี้บุริมสิทธิในมูลราคาอสังหาริมทรัพย์เหนือที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระ

มาตรา ๕๓ การจัดให้มีและการบำรุงรักษาบริการสาธารณะให้นำความในมาตรา ๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บค่าใช้บริการและค่าบำรุงรักษาบริการสาธารณะได้ตามอัตราที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ



ในโครงการฯ ที่ไม่ได้ใช้บริการสโมสร ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำค่าบริการสาธารณะมาใช้จ่ายเป็นค่าบริการจัดการและดูแลรักษาสโมสรในส่วนนี้ได้ ยกเว้นบริการสระว่ายน้ำที่ผู้มาใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการสำหรับการลงสระว่ายน้ำ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีนี้จากผู้มาใช้บริการต่างหากแล้ว จึงไม่มีสิทธินำค่าบริการสาธารณะที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อบ้านทุกรายไปใช้จ่ายซ้ำเป็นค่าดูแลรักษาสระว่ายน้ำได้อีก การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติว่าค่ารักษาความสะอาดส่วนกลางเป็นค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสโมสร ผู้ฟ้องคดีจะนำเงินค่าบริการสาธารณะที่จัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้จ่ายในรายการนี้ไม่ได้ และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินจึงเป็นมติที่ยังไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ประสงค์จะให้มีการบำรุงรักษาบริการสาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมแก่ผู้ซื้อบ้านในโครงการให้คงมีสภาพที่สมบูรณ์ใช้ประโยชน์ในระหว่างที่รอการโอนให้แก่นิติบุคคลบ้านจัดสรรรับไปดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์สาธารณะแก่ผู้ซื้อบ้านในโครงการเช่นเดียวกับบริการที่เป็นสาธารณูปโภคตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป พิจารณาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ เฉพาะกรณีที่ห้ามนำเงินค่าบริการสาธารณะที่จัดเก็บจากผู้ซื้อบ้านไปใช้เป็นค่ารักษาความสะอาดส่วนกลาง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสร และบ่อมยาม) และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสร และกรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าบริการสาธารณะซึ่งถูกนำไปใช้กับสโมสรที่เป็นค่ารักษาความสะอาดส่วนกลาง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง ค่าน้ำประปาส่วนกลาง (สโมสร และบ่อมยาม) และค่าแม่บ้านทำความสะอาดสโมสรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๑ ถึงปัจจุบัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๘/๒๕๖๒)

๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยที่ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ได้กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด และท้ายประกาศดังกล่าวกำหนดว่า ประกาศนี้ไม่ให้ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้ยื่นคำขอและรับใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดินก่อนที่ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ การที่ผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้



จัดให้มีพื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนที่จะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จึงไม่เป็นเหตุให้การดำเนินการของสำนักงานที่ดินจังหวัดที่รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท พ. ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ พ. ต่อมา บริษัทดังกล่าวมีความประสงค์จะโอนสาธารณูปโภคในโครงการให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เชิญประชุมใหญ่สมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัท ร. ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับคำขอและปิดประกาศคำขอเป็นเวลา ๓๐ วัน ณ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย ที่ทำการกำนันตำบลบางขุนกอง บริเวณที่ดินที่ขอจัดสรร และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง ต่อมา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา และเมื่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วมีมติว่า ข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นเหตุทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ต่อมา เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แก่ผู้ขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากในวันประชุม จำนวนสมาชิกผู้ซื้อที่ดินจัดสรรมาประชุมไม่ครบครึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ และผู้จัดสรรยังไม่ดำเนินการจัดให้มีที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามคดีนี้ ผู้ยื่นคำขอได้ระบุคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรว่า สำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (ชั่วคราว) ตั้งอยู่เลขที่ ๘๘ หมู่ที่ ๓ ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต่อมา ได้กำหนดให้ที่อยู่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. ตามข้อ ๗ ของข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. กรณีจึงเป็นการระบุที่ตั้ง



สำนักงานโดยชอบด้วยมาตรา ๔๕^๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับ ข้อ ๒ (๒)^๕ ข้อ ๓ (๓)^๖ และข้อ ๔^๗ ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว และกรณีที่คณะกรรมการ

^๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อย ตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง และการประชุม ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบ การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๕-๗} กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๒ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรโครงการใดประสงค์จะจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามมาตรา ๔๕ ยื่นคำขอจดทะเบียนตามแบบที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางกำหนดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการประชุมของผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ ที่มีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เห็นชอบข้อบังคับ และแต่งตั้งตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียน

(๒) สำเนาข้อบังคับ

(๓) หลักฐานการรับแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดิน กำหนดให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดำเนินการตามมาตรา ๔๔ (๑)

(๔) บัญชีที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต พร้อมสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวข้อง

ข้อ ๓ ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๔ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒ แล้ว ให้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของเอกสารและรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) คำขอและเอกสารหลักฐาน

(๒) สำเนาข้อบังคับ

(๓) วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร



จัดสรรที่ดินกลางได้ออกประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ที่กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินจะต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยกรณีเป็นที่ดินเปล่าต้องจัดให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร กรณีเป็นที่ดินพร้อมอาคาร ต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๖ ตารางวา และมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร หรือกรณีพื้นที่ส่วนอื่นซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดไว้เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นแล้ว เช่น สำนักงาน สโมสร เป็นต้น ต้องจัดให้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นในอาคารดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๖๔ ตารางเมตร โดยท้ายประกาศได้กำหนดว่าประกาศนี้ไม่ใช้บังคับเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินที่ได้ยื่นคำขออนุญาตไว้ก่อนประกาศนี้ใช้บังคับการที่บริษัท พ. ได้รับใบอนุญาตให้เข้าทำการจัดสรรที่ดินโครงการ พ. ก่อนที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ จึงได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับประกาศดังกล่าวตามที่ความในตอนท้ายของประกาศดังกล่าวกำหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณารายงานการประชุมการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างสโมสร ซึ่งระบุว่าสมาชิกมาประชุมจำนวน ๑๖๙ เสียง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด ๓๐๙ เสียง เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการให้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา โดยผู้ฟ้องคดีไม่มีเอกสารหลักฐานหรือพยานบุคคลใดมาแสดงหรือให้ถ้อยคำยืนยันให้มีน้ำหนักเหตุผลว่าการประชุมดังกล่าวมีองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง จึงฟังไม่ได้ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ครบองค์ประชุมตามกฎหมาย และเมื่อฟังไม่ได้ว่ามีการกระทำความผิดตามข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่จะเป็นเหตุให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามคดีนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลแล้วรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๐/๒๕๖๒)



ตามคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แม้ปรากฏว่ามีการยื่นสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด แต่ต่อมาได้มีการส่งเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมจนครบถ้วนแล้ว การดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจึงชอบด้วยมาตรา ๔๕ และมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว ในการนี้ แม้ผู้ยื่นคำขอจะระบุที่ตั้งโครงการจัดสรรที่ดินในคำขอไม่ถูกต้อง แต่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอได้ปรากฏสถานที่ตั้งโครงการถูกต้องแล้ว การระบุสถานที่ตั้งในคำขอผิดพลาดจึงมิใช่ข้อที่เป็นสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ภายหลังรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการให้มีการปิดประกาศคำสั่งรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไว้ในที่เปิดเผย แม้การปิดประกาศ ณ บริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรร มีผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรจำนวน ๒๔ ราย ให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าพบเห็นประกาศดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งไม่ตรงกับรายงานการปิดประกาศที่ระบุว่าปิดประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ก็ตาม ข้อแตกต่างดังกล่าวไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเป็นกรณีที่ไม่มีการปิดประกาศได้ การปิดประกาศเป็นไปตามข้อ ๗ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ และเนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินมีสถานะล้มละลาย การที่เจ้าพนักงานที่ดินมีหนังสือแจ้งคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรถึงผู้ชำระบัญชีของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ตามที่อยู่ปรากฏในหนังสือรับรองของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้วให้ออกสัปดาห์ แต่ไม่มีผู้รับ จึงเป็นการแจ้งที่ชอบด้วยมาตรา ๗๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คำสั่งรับจดทะเบียนของเจ้าพนักงานที่ดินจึงเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส. โดยบริษัท ศ. เป็นผู้ได้รับอนุญาต



ให้ทำการจัดสรรที่ดินเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๗ ต่อมา ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้มีคำพิพากษาให้บริษัท ศ. เป็นบุคคลล้มละลาย และเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหมู่บ้าน ส. ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. (ผู้ร้องสอด) และมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งบริษัท ค. เป็นตัวแทนในการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ต่อมา บริษัท ค. โดยนาย ว. ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดพร้อมเอกสารประกอบการจดทะเบียน ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดและมีประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ส.” โดยระบุว่า หากผู้ใดจะคัดค้านประการใดให้ยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป โดยได้มีการปิดประกาศดังกล่าวที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง สำนักงานเขตพระโขนง และบริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรร เมื่อพ้นกำหนดแล้วไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ชำระบัญชี บริษัท ศ. โดยส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทที่ให้ไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้รับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่าการจดทะเบียนดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านต่อกรมที่ดิน แต่ได้รับแจ้งว่าข้อคัดค้านของผู้ฟ้องคดีทั้งสามฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส.

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหมู่บ้าน ส. ได้ประชุมเพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. (ผู้ร้องสอด) และแต่งตั้งบริษัท ค. เป็นตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ต่อมา บริษัท ค. โดยนาย ว. ได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอนำส่งเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด โดยแนบรายงานการประชุมใหญ่ของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร สำเนาข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สำเนาใบอนุญาตให้จัดสรรที่ดิน และบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะพร้อมสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด โดยตามบัญชีทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะดังกล่าวได้ระบุว่า หมู่บ้านจัดสรร ส. มีที่ดินแปลงสาธารณูปโภคประเภทถนนจำนวน ๘ แปลง และบริการสาธารณะประเภทโรงเรียนอนุบาล ๑ แปลง สนามเด็กเล่น ๑ แปลง และร้านค้า ๑ แปลง รวมทั้งสิ้น ๑๑ แปลง ซึ่งแม้จะปรากฏตามคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดว่าการส่งสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อใช้ประกอบบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวเพียง ๔ ฉบับ อันเป็นการยื่นสำเนาหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน



แต่เมื่อสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบการจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการในกรณีที่การจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดยังขาดสำเนาโฉนดที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดให้มีการส่งเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมจนครบถ้วนแล้ว การดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดจึงชอบด้วยมาตรา ๔๕ และมาตรา ๗๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบข้อ ๒ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕ แล้ว ซึ่งในการพิจารณาความถูกต้องของคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวประกอบกับเอกสารหลักฐาน แม้การระบุที่ตั้งโครงการจัดสรรที่ดินในคำขอจดทะเบียนไม่ถูกต้อง แต่เอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังกล่าวได้ปรากฏสถานที่ตั้งโครงการที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้น การระบุสถานที่ตั้งในคำขอผิดพลาดจึงมิใช่ข้อที่เป็นสาระสำคัญอันจะเป็นเหตุให้การจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับคำขอดังกล่าวไว้ดำเนินการจึงถือว่าชอบด้วยข้อ ๔ ของกฎกระทรวงว่าด้วยการขอจดทะเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ และหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งรับคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ส. โดยระบุว่า ถ้าผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ ซึ่งข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย ได้แก่ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง สำนักงานเขตพระโขนง และบริเวณที่ดินจัดสรร ครบกำหนดสามสิบวันแล้ว แม้การปิดประกาศ ณ บริเวณที่ดินจัดสรร นาย ว. ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ค. เป็นผู้ปิดประกาศ โดยมีสมาชิกผู้ร้องสอดจำนวน ๒๔ ราย ได้ให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าได้พบเห็นประกาศฯ ปิดไว้ที่ป้อมยามด้านหน้าหมู่บ้านจัดสรร ส. ในระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งไม่ตรงกับรายงานการปิดประกาศที่ระบุว่าปิดประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ ก็ตาม ข้อแตกต่างดังกล่าวไม่อาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปเป็นกรณีที่ไม่มีการปิดประกาศได้ กรณีจึงเป็นการดำเนินการปิดประกาศคำขอจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด

^๔ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๗๐

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค มิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำรุงรักษากิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ดินแปลงย่อยตามแผนผังโครงการ อาจยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขา เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้

ฯลฯ

ฯลฯ



โดยชอบด้วยมาตรา ๗๐ วรรคห้า^๙ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และข้อ ๗^{๑๐} ของกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอตระเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งคำขอตระเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดส่งถึงผู้ชำระบัญชีของบริษัท ศ. (บริษัท ศ. ล้มละลาย) ตามที่อยู่ของบริษัทในหนังสือรับรองของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คัดค้านการขอตระเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือดังกล่าว แต่ไม่มีผู้รับจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งคำขอจัดตั้งผู้ร้องสอดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๗๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วเช่นกัน และเมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับจดทะเบียนจัดตั้งผู้ร้องสอดจึงเป็นการกระทำโดยถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๗/๒๕๖๒)

๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๙ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๗๐

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้รับคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดิน เขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่และบริเวณที่ดินที่ทำการจัดสรร มีกำหนดสามสิบวัน และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคทราบตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐} กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอตระเบียนจัดตั้ง การบริหาร การควบ และการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๗ เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าเอกสารและรายการตามข้อ ๔ ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้ปิดประกาศคำขอไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอหรือกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันแห่งท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินที่ทำการจัดสรรนั้นตั้งอยู่ และบริเวณที่ทำการจัดสรรแห่งละหนึ่งฉบับ มีกำหนดสามสิบวัน



๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

เมื่อการเคหะแห่งชาติเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุด ดังนั้น ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังไม่มีนิติบุคคลอาคารชุด การเคหะแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ มาตรา ๙ (๕) (๙) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีผู้พักอาศัยในโครงการได้ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการณ์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการว่าก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับที่การเคหะแห่งชาติกำหนด แต่การเคหะแห่งชาติเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ แก่ผู้ฝ่าฝืน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

การเคหะแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ มีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และจัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อขายแก่บุคคลทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และหลังจากโครงการแล้วเสร็จและขายให้แก่บุคคลทั่วไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญากับบุคคลภายนอกเพื่อจ้างบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ และในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเกี่ยวกับปัญหาการพักอาศัยในชุมชนดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีก็จะแจ้งให้ผู้รับจ้างบริหารชุมชนตามสัญญาแก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้พักอาศัยในโครงการดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้พักอาศัยภายในอาคารโครงการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าพักอาศัยที่ห้ามประกอบอาหาร ส่งเสียงดัง และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่แก้ไขเหตุดังกล่าวโดยอ้างว่าได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญหา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่



ในการแก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนรำคาญหรือในการควบคุมดูแลให้นิติบุคคลชุมชนการเคหะแก้ไขหรือระงับความเดือดร้อนรำคาญ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าพักอาศัย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้พักอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีเข้าพักอาศัยในอาคารชุดปรากฏว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้พักอาศัยห้องข้างเคียงภายในอาคารไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเข้าพักอาศัย โดยมีการขายอาหารตามสั่ง ประกอบอาหาร ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนห้องข้างเคียง นอกจากนี้ ยังเปิดขายจนถึงดึกและส่งเสียงดังเป็นเหตุที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนหรือแจ้งเหตุดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่แก้ไขเหตุดังกล่าวโดยอ้างว่าได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขปัญห โดยไม่ได้ติดตามทวงถามว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาตามที่มีการร้องเรียนให้ลงมือไป และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทร หากผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดจะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อปรากฏว่าในขณะเกิดเหตุพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ และยังไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตามขอบวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีอำนาจจัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ และกระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กคช. ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖^{๑๑}

^{๑๑} พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการเคหะขึ้น เรียกว่า “การเคหะแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กคช.” และให้เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย รวมตลอดถึงจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาบรรดาเคหะดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

(๒) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์จะร่วมดำเนินการกับ กคช. ในการจัดให้มีเคหะขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ

(๓) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน



และมาตรา ๙ (๕)^{๑๒} (๙)^{๑๓} และ (๑๐)^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อยังไม่มีการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งรวมถึงการกำหนดให้มีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีอำนาจจัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุดตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง (๓)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ อำนาจหน้าที่ดังกล่าวจึงเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องกระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กคช. กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการมิให้มีการก่อความเสียหายหรือเดือดร้อนรำคาญเกินควรแก่ส่วนรวมหรือความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ชุมชนการเคหะ พินิจพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก่ผู้พักอาศัยในชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งกระทำการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดขึ้นเพื่อการพักอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๗๑/๒๕๖๒)

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมดีขึ้น
(๕) ประกอบกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
^{๑๒} พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๙ ให้ กคช. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
ฯลฯ ฯลฯ
(๕) จัดให้มีหรือพัฒนาสาธารณูปโภคหรือบริการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้สภาพการอยู่อาศัยดีขึ้น
ฯลฯ ฯลฯ
^{๑๓-๑๔} พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๙ ให้ กคช. มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๖ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง
ฯลฯ ฯลฯ
(๙) เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
(๑๐) กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กคช.
^{๑๕} พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๖ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ ฯลฯ
(๓) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด
ฯลฯ ฯลฯ



๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๕ นิติบุคคลอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖ การเลิกอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

บทที่ ๑๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๑. การจัดการเลือกตั้ง

๑.๑ การจัดให้มีหรือไม่จัดให้มีการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การแบ่งเขตการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๒.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

๑.๑ กรณีเกี่ยวกับการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร

แม้การแจ้งเกิดของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการแจ้งเกิดเกินกำหนด แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก่อนที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดจะได้ออกสูติบัตรให้แก่ผู้แจ้งนายทะเบียนได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนบิดามารดา และหนังสือรับรองการเกิดแล้วเห็นว่า เป็นการแจ้งการเกิดเกินเวลาของคนมีสัญชาติไทย จึงดำเนินการรับแจ้งการเกิดและได้ลงรายการในสูติบัตรเพิ่มชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้าน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านจึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๕๗ ประกอบกับข้อ ๕๒ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ชอบด้วยข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงที่เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และมีสัญชาติไทย ดังนั้น การที่นายทะเบียนมีคำสั่งจำหน่าย ยกเลิก เพิกถอน เอกสารทางทะเบียนราษฎร และรายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติไทย โดยนายอำเภอคลองท่อม ในฐานะนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนอำเภอ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกสูติบัตรและเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษมีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ให้จับกุมตัวนาย จ. ผู้ต้องหาตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยและจากการสืบสวนทราบว่าบุคคลดังกล่าวและภรรยาปัจจุบันมีบัตรประจำตัว



ประชาชนไทยและถือสัญชาติไทย จึงขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลสถานภาพบุคคลของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบรายการบุคคลในข้อมูลการทะเบียนราษฎรและรายการบัตรประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๗ บิดาชื่อ นาย ส. มารดาชื่อ นาง จ. มีภูมิลำเนาปัจจุบันบ้านเลขที่ ๓๒๖/๑๒๙ ถนนอำนวยการสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยเข้ามาอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลประเภทที่ ๒ กล่าวคือเป็นบุคคลที่เกิดและมีสัญชาติไทย แต่ได้แจ้งเกิดเกินกำหนดขณะที่ผู้ฟ้องคดีมีอายุ ๓๐ ปี และได้ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๘ ที่สำนักทะเบียนอำเภอคลองท่อม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนดของผู้ฟ้องคดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งเกิดเกินกำหนด คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานผลการสอบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า จากการตรวจสอบรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและรายการบัตรประจำตัวประชาชนในฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนแล้วปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเพพหลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และไม่ปรากฏหลักฐานการแจ้งเกิดเกินกำหนด จึงน่าจะเชื่อได้ว่าไม่ได้ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ และไม่ปรากฏหลักฐานการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน จึงน่าจะเชื่อได้ว่าไม่ได้เป็นไปตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ซึ่งสำนักบริหารการทะเบียนมีหนังสือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกรายการบุคคลและรายการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของสำนักบริหารการทะเบียน และมีหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกรายการบุคคลรายผู้ฟ้องคดี และยกเลิกรายการบัตรประจำตัวประชาชน เลขหมายคำขอมีบัตรที่ได้มีการจัดทำขึ้นโดยทุจริตโดยบันทึกสาเหตุว่ามีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่จำหน่ายชื่อผู้ฟ้องคดีออกจาก



ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และให้คืนรายการบุคคลกลับเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑๖/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลเพหลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ ที่สำนักทะเบียนอำเภอลองท่อม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารหลักฐานหลายอย่างรวมทั้งสำเนาสูติบัตรที่สำนักทะเบียนคลองท่อม ออกให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับก่อนที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งการเกิดจะออกไปสูติบัตร นายทะเบียน ย่อมได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน บิดา มารดา (ถ้ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) แล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลา ของคนมีสัญชาติไทยที่เกิดในบ้าน จึงดำเนินการรับแจ้งการเกิด และได้ลงรายการในสูติบัตร เพิ่มชื่อของผู้ฟ้องคดีในทะเบียนบ้าน และได้มอบสูติบัตรให้แก่มารดาผู้แจ้ง การแจ้งเกิด เกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปตามข้อ ๕๗^๑ ประกอบกับข้อ ๕๒^๒

^{๑-๒} ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕๒ เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งว่าคนมีสัญชาติไทยเกิดในบ้านให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวของผู้แจ้ง หรือบัตรประจำตัวบิดามารดา (ถ้ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี) แล้วตรวจสอบกับทะเบียนบ้าน

(๒) ลงรายการในสูติบัตร ทั้ง ๓ ตอน

(๓) เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

(๔) มอบสูติบัตร ตอนที่ ๑ และหลักฐานประกอบการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

(๕) สูติบัตร ตอนที่ ๒ รายงานตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๑)

(๖) สูติบัตร ตอนที่ ๓ ส่งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้แจ้งการเกิดเกินกำหนด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๓)

(๒) ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)

(๓) รวบรวมหลักฐานส่งให้นายทะเบียนอำเภอดำเนินการต่อไป

(๔) นายทะเบียนอำเภอดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๒)-(๖)

ข้อ ๕๗ เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการแจ้งเกิดเกินกำหนดของคนมีสัญชาติไทย ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) เปรียบเทียบคดีความผิด

(๒) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวบิดามารดา (ถ้ามี) หนังสือรับรองการเกิด (ถ้ามี)

(๓) สอบสวนผู้แจ้ง บิดา มารดา ให้ทราบสาเหตุที่ไม่แจ้งการเกิดภายในกำหนด กรณีบิดาหรือมารดาไม่อาจ มาให้ถ้อยคำในการสอบสวนได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดให้นายทะเบียนบันทึกถึงสาเหตุดังกล่าวด้วย

(๔) รวบรวมหลักฐานและเลขคดีพร้อมด้วยความเห็นของนายทะเบียนเสนอนายอำเภอท้องที่พิจารณา



ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะถูกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเนื่องจากทุจริตรับแจ้งเกิดเกินกำหนดและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนขณะรับราชการก็ตาม แต่คำสั่งดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการทุจริตรับแจ้งเกิดเกินกำหนดและจัดทำบัตรประชาชนให้แก่บุคคลอื่น ไม่ใช่กรณีของผู้ฟ้องคดี อีกทั้งในการสอบสวนลงโทษทางวินัยแก่นายทะเบียนย่อมต้องมีการตรวจสอบรายการทางทะเบียนราษฎรให้แน่ชัดว่าได้มีการออกบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเท็จให้กับผู้ใดบ้าง เพื่อดำเนินการให้มีการยกเลิกรายการบุคคลและรายการบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น แต่ในการตรวจสอบก็มิได้มีการดำเนินการพาดพิงถึงผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๕๗ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรฯ และการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ชอบด้วยข้อ ๑๐ (๒)^๓ ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ส่วนกรณีที่สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีหนังสือแจ้งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองท่อมว่า ผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจับกุม ซึ่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองท่อมมีหนังสือถึงผู้บัญชาการสำนักต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเพื่อขอเอกสารประกอบคดีเพื่อยืนยันการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือถึงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ตรวจสอบว่าได้มีการจับกุมผู้ฟ้องคดีและได้ดำเนินกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า กลุ่มงานสอบสวน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศสส. สตม.) มีหนังสือถึงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองท่อมว่า ไม่เคยมีการจับกุม ดำเนินคดีอาญา และดำเนินการตามกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลตามที่สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการประสานจากสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยให้ติดตามจับกุม ประกอบกับผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน

(๕) เมื่อนายอำเภอพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้นายทะเบียนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรับแจ้งการเกิดตามข้อ ๕๒ หรือข้อ ๕๔ แล้วแต่กรณี

^๓ ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๑๐ การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ท.ร. ๑๔) และหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ขอมีบัตร ดังนี้

๑. ๑

๑. ๑

(๒) การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนด ให้เรียกสูติบัตร (ท.ร. ๒) และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้นำเชื่อก่อน ส่วนการเพิ่มชื่อกรณีตกสำรวจให้เรียกสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) และสอบสวนเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้นำเชื่อก่อน

๑. ๑

๑. ๑



และบัตร์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งเกิดเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ จังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เข้าร่วมพัฒนาชาติไทย และเป็นผู้ให้การสนับสนุนงานด้านการข่าวให้กับกองทัพบกภาคที่ ๔ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นมวชนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ระหว่างดำเนินการทางการเมืองของครอบครัว ผู้ฟ้องคดีกับครอบครัวได้พลัดหลงกันเนื่องจากหลบหนีการติดตามของเจ้าหน้าที่ จึงเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในค่าย ๕๒๐ (ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย) และนาย ส. ให้ถ้อยคำว่า ขณะเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ มีมวชนหญิง ๒ คน ชื่อนาง ถ. และนาง จ. เป็นบุคคลที่เกิดในท้องที่ตำบลเพลลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ มาขอให้ช่วยตามหาบุตรเป็นผู้หญิงและผู้ชาย ตนจึงติดต่อไปหน่วยงานเขตพื้นที่ต่าง ๆ และได้รับแจ้งจากส่วนกลางว่ามีผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเกิดในท้องที่อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ และเป็นผู้ปฏิบัติงานของพรรคคอมมิวนิสต์ฝ่ายประสานงานระหว่างส่วนกลางกับเขตงานภาคใต้ จากนั้นปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ผู้ฟ้องคดีได้เดินทางมาที่ค่าย ๕๒๐ และได้พบกับนาง จ. ทั้งสองคนยืนยันว่าเป็นมารดาและบุตรต่อหน้าตน ซึ่งตนและผู้ฟ้องคดีรู้จักคุ้นเคยกัน และเคยประชุมร่วมกันจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยและมีสัญชาติไทย ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ให้จำหน่าย ยกเลิก เพิกถอน เอกสารทางทะเบียนราษฎร และรายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดำเนินการคืนรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน (ท.ร. ๑๔) ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสมือนหนึ่งไม่เคยถูกเพิกถอนมาก่อน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๖๑)

ในภาษาไทยการเขียนและตั้งชื่อตัวจะต้องเขียนติดเป็นถ้อยคำเดียวกันโดยไม่มีการเว้นวรรค หากมีการเว้นวรรค ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าคำที่อยู่หลังการเว้นวรรคเป็นชื่อรองเพราะเป็นชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว ซึ่งหากคำดังกล่าวซ้ำกับชื่อสกุลของบุคคลอื่นย่อมต้องห้ามตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ นายทะเบียนจึงชอบที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบิดาของเด็กชายมาร์คส์ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัวของเด็กชายมาร์คส์เป็น “พีรภิตต์ มาร์คส์” ต่อนายทะเบียนท้องที่เขตบางแค (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



ไม่อนุญาตเนื่องจากเห็นว่าชื่อตัวต้องเป็นคำหรือพยางค์เดียวกันและจะเว้นวรรคไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่นายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาขึ้นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอนุญาตให้เด็กชายมาร์คัสเปลี่ยนชื่อตัวเป็นเด็กชายฟิริกิตต์ มาร์คัส

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัวบุตรของผู้ฟ้องคดีจาก “มาร์คัส” เป็น “ฟิริกิตต์ มาร์คัส” ซึ่งชื่อดังกล่าวมีการเว้นวรรคระหว่างคำว่า ฟิริกิตต์ กับ มาร์คัส ทำให้บุคคลโดยทั่วไปเข้าใจว่า คำว่า “มาร์คัส” ไม่ใช่ชื่อตัว แต่เป็นชื่อรองเพราะเป็นชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว ตามมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ และคำว่า “มาร์คัส” ก็พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ชื่อสกุลเดิมของบิดามารดาตนเอง และมีชื่อสกุลของกลุ่มสมรสอีกฝ่ายหนึ่ง จึงมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้ชื่อรองดังกล่าวได้ตามมาตรา ๖^๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อีกทั้ง ในภาษาไทยการเขียนและตั้งชื่อตัวจะเขียนติดเป็นถ้อยคำเดียวกันไม่มีการเว้นวรรค เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นคำขอเปลี่ยนชื่อตัวบุตรจาก “มาร์คัส” เป็น “ฟิริกิตต์ มาร์คัส” โดยมีการเขียนเว้นวรรค ย่อมเข้าใจได้ว่าชื่อตัวบุตรของผู้ฟ้องคดีชื่อ “ฟิริกิตต์” ไม่อาจเข้าใจได้ว่าชื่อ “ฟิริกิตต์ มาร์คัส” แต่กลับเข้าใจว่า “มาร์คัส” เป็นชื่อรอง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดียกตัวอย่างเปรียบเทียบกับชื่อของบุคคลอื่นที่มีคำว่า ณ นคร ด้วยนั้น ตามหลักการเขียนและการอ่านภาษาไทย คำว่า ณ นคร แม้จะมีการเว้นวรรค แต่ในการเขียนภาษาไทยถือว่าเป็นถ้อยคำเดียวกัน ไม่ได้แยกออกจากกันแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อนุญาตให้เด็กชายมาร์คัส เปลี่ยนชื่อตัวเป็นเด็กชายฟิริกิตต์ มาร์คัส จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๙๕/๒๕๖๑)

^๔ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“ชื่อตัว” หมายความว่า ชื่อประจำบุคคล

“ชื่อรอง” หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว

“ชื่อสกุล” หมายความว่า ชื่อประจำวงศ์สกุล

ฯลฯ

ฯลฯ

^๕ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

มาตรา ๖ ชื่อตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

ชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง และต้องไม่พ้องกับชื่อสกุลของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่กลุ่มสมรสใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือกรณีบุตรใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตน

กลุ่มสมรสอาจใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรองได้เมื่อได้รับความยินยอมของฝ่ายนั้นแล้ว

